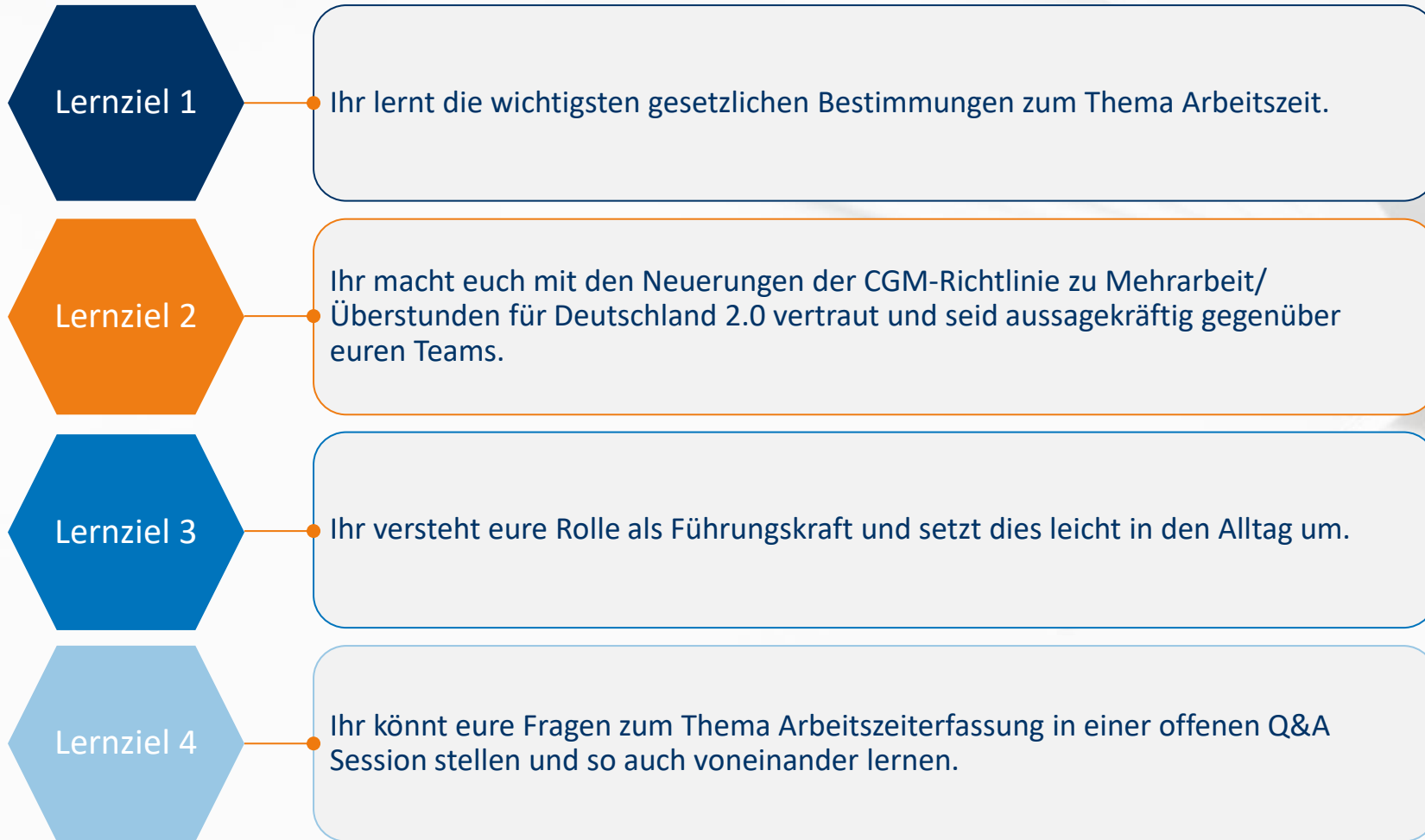




SCHULUNG ARBEITSZEIT (-ERFASSUNG) FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Dezember 2024



1

Gesetzliche Grundlagen

2

CGM-Richtlinie zu Mehrarbeit/
Überstunden für Deutschland 2.0

3

Bedeutung und Rolle der
Führungskraft

4

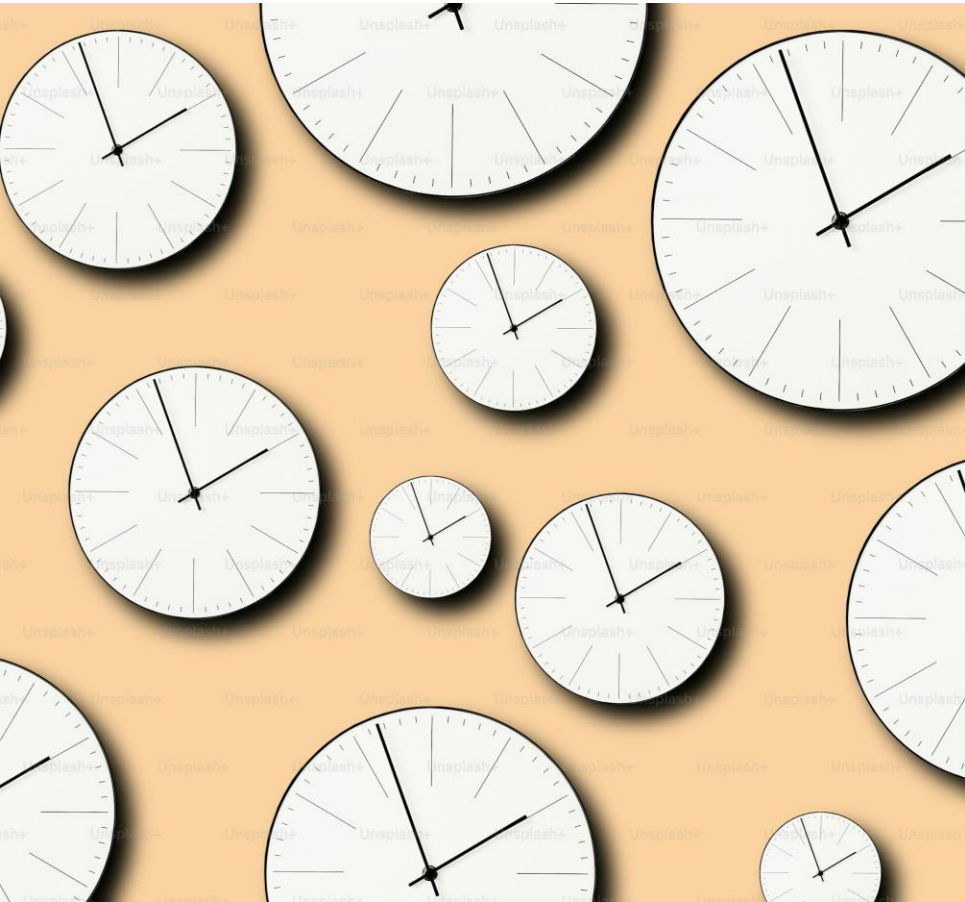
HR-Prozesse

5

Q&A Session (optional)



Was ist das Arbeitszeitgesetz (ArbZG)



Das ArbZG, das nur in der Bundesrepublik Deutschland gilt, dient der Sicherung des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten.

Das ArbZG schützt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.

§ 2 Absatz 1 Satz 1 ArbZG definiert Arbeitszeit als die Zeit, die zwischen dem Beginn und dem Ende der Arbeit liegt – Und zwar ohne die Ruhepausen.

Regelungen zur täglichen Arbeitszeit, Höchstarbeitszeitgrenzen, Nacht- und Schichtarbeit, Ruhepausen und Ruhezeiten, Sonn- und Feiertagsarbeit, Ausnahmeregelungen etc.

Arbeitszeit im vergütungsrechtlichen und im arbeitszeitrechtlichen Sinn:

- Einordnung als Arbeitszeit im arbeitszeitrechtlichen Sinn führt nicht zwingend dazu, dass es sich um vergütungspflichtige Arbeitszeit handelt.
- Vergütungsrechtliche Arbeitszeit ist nicht zwingend Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes.

Maximale Arbeitszeit (§ 3 ArbZG)

48

Wöchentliche Höchstarbeitszeit

unter Zugrundelegung einer Sechstagewoche



- Die werktägliche Höchstarbeitszeit beträgt grundsätzlich höchstens acht Stunden, wobei das ArbZG von einer Sechstagewoche ausgeht, auch wenn die konkreten betrieblichen Bedingungen davon abweichen (z. B. Fünftagewoche).
- Besteht z.B. eine Fünftagewoche (Montag-Freitag) mit einer rglm. täglichen Arbeitszeit von 9,6 Stunden, ist dies zulässig, da sich eine durchschnittliche tägliche Arbeitszeit von acht Stunden ergibt (9,6 Std. x 5 Arbeitstage ./ 6 Werktage = 8 Std./Tag)!
- Diese Verlängerungsmöglichkeit kann im Einzelfall zu Plusstunden auf dem Arbeitszeitkonto oder aber vergütungspflichtigen Überstunden führen.

60

Vorübergehende wöchentliche Höchstarbeitszeit

unter Zugrundelegung einer Sechstagewoche



- Die werktägliche Arbeitszeit darf grundsätzlich auf bis zu 10 Stunden pro Werktag verlängert werden, wenn
 - innerhalb von sechs Kalendermonaten oder
 - innerhalb von 24 Wochenim Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden
- Bei 6 Sechstagewoche = Höchstarbeitszeit von (6 × 10 =) 60 Stunden.
- Ein Werktag iSd. Norm ist nicht der Kalendertag (d.h. beginnt nicht um 0 Uhr und endet am selben Kalendertag um 24 Uhr), sondern beginnt mit dem individuellen Arbeitsbeginn des Arbeitnehmers und endet 24 Stunden später.

Maximale Arbeitszeit (§ 3 ArbZG)

48

Wöchentliche Höchstarbeitszeit
unter Zugrundelegung einer Sechstageswoche

Arbeitsende

60

Vorübergehende wöchentliche Höchstarbeitszeit
unter Zugrundelegung einer Sechstageswoche

Arbeitsbeginn

08.30 – 17.00 Uhr

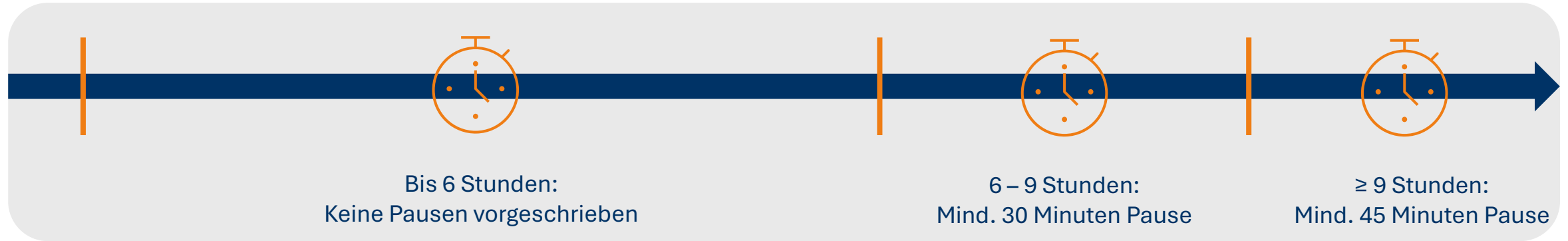
11 Stunden Ruhezeit

6.00 – 14.30 Uhr

- Maßgeblich ist der Beginn bzw. das Ende des individuellen „Werktages“ und nicht der Kalendertag.
- Die Aufsichtsämter gehen von einem „individuellen Werktag“ aus. Das BAG hat ebenfalls zugunsten des „individuellen Werktags“ entschieden:
„Mit der „täglichen Arbeitszeit“ ist die individuelle werktägliche Arbeitszeit des einzelnen Arbeitnehmers iSv § 3 ArbZG gemeint. Die elfstündige Mindestruhezeit ist je 24-Stunden-Zeitraum zu gewähren, der jeweils mit dem Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme beginnt.“



Pausenregelungen (§ 4 ArbZG)



Ruhepausen können in Zeitabschnitten von jeweils mind. 15 Minuten aufgeteilt werden.

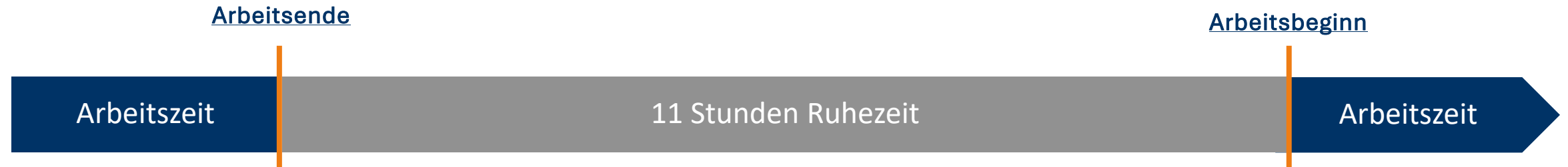


Pausen sollten in Absprache mit der Führungskraft und ggf. dem Team genommen werden



Ein Anspruch auf Raucherpausen gibt es nicht. Raucherpausen zählen nicht zur Arbeitszeit.

Ruhezeiten (§ 5 ArbZG)



Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit muss eine **ununterbrochene Ruhezeit** von mindestens 11 Stunden eingehalten werden.

Ruhezeiten sind weder Arbeitszeit noch Ruhepause und sollen der ungestörten Erholung des Arbeitnehmers dienen.

Jede mehr als unerhebliche Unterbrechung der Ruhezeit durch Heranziehung zur Arbeitsleistung, macht einen neuen ununterbrochenen Ruhezeitraum von mindestens elf Stunden erforderlich.

Sonn- und Feiertagsarbeit (§§ 9-13 ArbZG)



Grundsatz: Beschäftigungsverbote (§ 9 ArbZG)

Sonntagsarbeit

Mind. 15 Sonntage im Jahr sind frei

8 – max. 10 Stunden pro Tag

Ersatzruhetag innerhalb von 2 Wochen

Steuerfreibetrag 50 % des Grundlohns
möglich

Feiertagsarbeit

Anzahl je nach Bundesland

8 – max. 10 Stunden pro Tag

Ersatzruhetag innerhalb von 8 Wochen

Steuerfreibetrag 125-150 % des
Grundlohns möglich



Ausnahmen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 ArbZG + internem
Genehmigungsprozess + ggf. nach Bewilligung durch Aufsichtsbehörde

Nachtarbeit gem. §§ 2, 6 ArbZG



Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden der Nachtzeit umfasst. Nachtzeit ist die Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr.



Der Arbeitnehmer muss entweder auf Grund seiner Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wechselschicht leisten oder an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr Nachtarbeit erbringen.

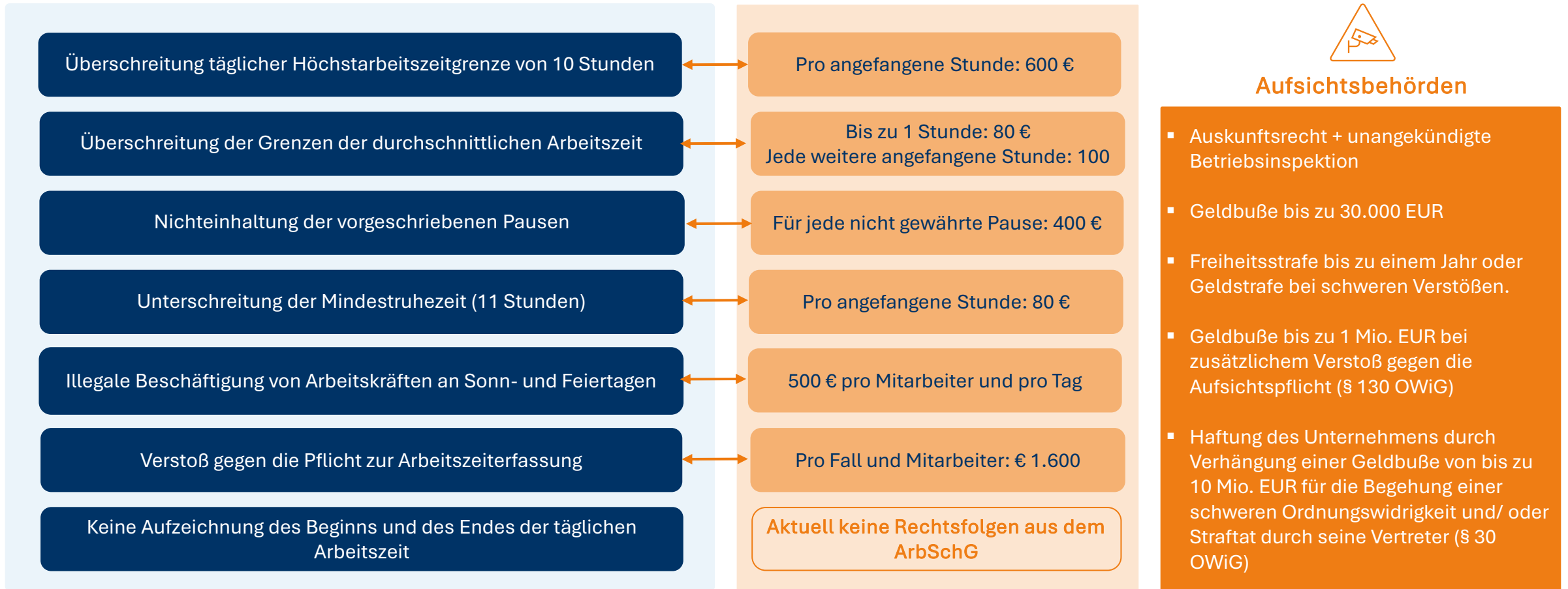


Eine Ausgleichspflicht besteht nur bei Nachtarbeitnehmern. Damit ist gewährleistet, dass nicht jede geringfügige Nachtarbeit die Rechte und Pflichten des § 6 auslöst (BT-Drs. 12/58888 v. 13.10.1993, S. 24).

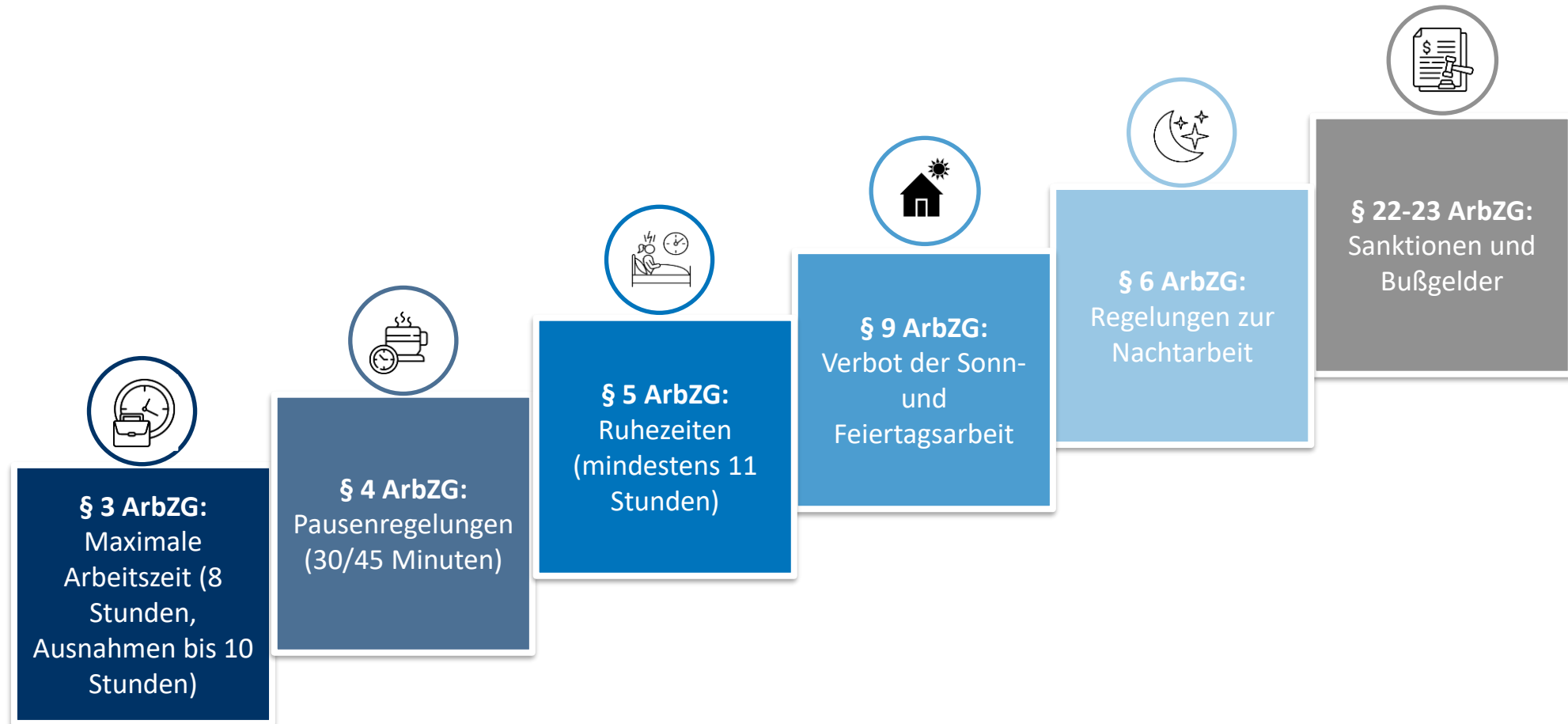


Arbeitnehmer, die regelmäßig Nachtarbeit leisten, haben Anspruch auf eine Gesundheitsvorsorge. Bspw. in Form regelmäßiger arbeitsmedizinischer Untersuchungen durch den Betriebsarzt

Bußgelder und Sanktionen (§§ 22, 23 ArbZG)



Zusammenfassung d. wichtigsten gesetzl. Regelungen



1

Gesetzliche Grundlagen

2

**CGM-Richtlinie zu Mehrarbeit/
Überstunden für Deutschland 2.0**

3

Bedeutung und Rolle der
Führungskraft

4

HR-Prozesse

5

Q&A Session (optional)



CGM-Richtlinie zu Mehrarbeit/ Überstunden

Bausteine der neuen Richtlinie

Ab 01.01.2025: Einführung „Flexible Arbeitszeit“

Richtlinie auf **Vertrauensbasis**

Eigenverantwortung der Mitarbeiter

Quartalslogik für **Flexibilität**

Gesetzliche Anforderung zur Arbeitszeiterfassung

Verbesserung der **Work-Life Balance**

Förderung der **Fairness und Transparenz**

CGM-Richtlinie zu Mehrarbeit/ Überstunden

Grundsätze der neuen Richtlinie

1 Betrachtungszeitraum Kalendervierteljahresdurchschnitt

2 Flexible Arbeitszeit & festgelegte betriebliche Rahmenarbeitszeit (06:00 – 20:00 Uhr)

3 Zeitguthaben/Plusstunden auf dem Arbeitszeitkonto
= max. 40 Plusstunden und 10 Minusstunden
(Ausnahme Dezember – kein Übertrag auf nächsten Monat (neues Jahr) möglich) (Unabhängig davon ist die beantragte Mehrarbeit zu sehen)

4 Transparente und verbindliche Vorgaben zur Entnahme von Plusstunden (Gleitzeittage)

5 Aktive Aufforderung zur Steuerung des Arbeitsvolumens und der Arbeitszeit

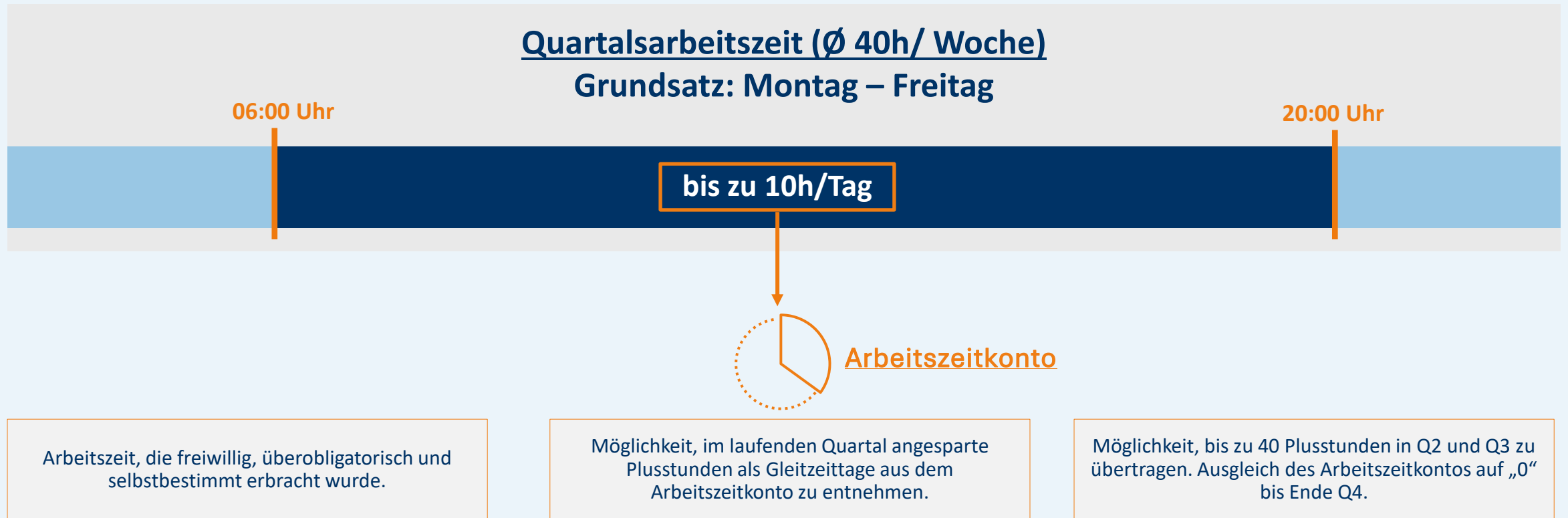
6 Systemseitige Alerts bei Überschreitung der Höchstarbeitszeit, Unterschreitung der Ruhezeit und automatischer Abzug von Pausen

7 Einheitliche Regelungen zu den Themen Pausen, Arztbesuche, Trainings, Veranstaltungen, Minusstunden

8 Anordnung und Vergütung von Überstunden nur in Ausnahmefällen
-> Grundsatz „Freizeitausgleich vor Auszahlung“

CGM-Richtlinie zu Mehrarbeit/ Überstunden

Abgrenzung Plusstunden und angeordnete Überstunden



Billiges Ermessen | Weisungsrecht | Lage der Arbeitszeit

Berücksichtigung betrieblicher Belange (Projektgeschäft, Teamevents, Kundentermine, Messen etc.)

CGM-Richtlinie zu Mehrarbeit/ Überstunden

Abgrenzung Plusstunden und angeordnete Überstunden



1

Gesetzliche Grundlagen

2

CGM-Richtlinie zu Mehrarbeit/
Überstunden für Deutschland 2.0

3

**Bedeutung und Rolle der
Führungskraft**

4

HR-Prozesse

5

Q&A Session (optional)



Bedeutung und Rolle der Führungskraft

Ressourcen- management

Führungskräfte steuern aktiv die Verteilung der Aufgaben und die Arbeitsbelastung Ihres Teams.

Unterstützung

Führungskräfte motivieren ihre Mitarbeiter, das Zeiterfassungssystem zu nutzen, und unterstützen dabei Probleme schnell zu lösen.

Haftung

Führungskräfte verantworten die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Thema Arbeitszeit im Team.

Vorbild

Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion und halten die Vorgaben selbst ein.

Kommuni- kation

Führungskräfte kommunizieren die Vorteile der Zeiterfassung proaktiv ihrem Team und stehen Fragen und Bedenken offen gegenüber.

Umsetzung

Führungskräfte verantworten die Einhaltung der internen Richtlinie.

Was bedeutet das für dich als Manager konkret?

Operative Handlungsempfehlungen

Schulung und Aufklärung deines Teams

Sensibilisiere dein Team darauf, warum Zeiterfassung wichtig ist, und was benötigt wird, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

Stelle deinen Mitarbeitern die neue Richtlinie zu Mehrarbeit / Überstunden vor und veranstalte anschließend ein Q&A Session (integriere dies auch ins Onboarding).

Wöchentlicher Zeus X Check-In

Organisiere dich selbst, indem du 1 x wöchentlich die Eingaben deiner Mitarbeiter bei der Zeiterfassung überprüfst -> nutze hierfür die Berichte „Abweichungsliste“ und „Überstundenliste Vortag“ in Zeus X und stelle dir einen Blocker im Kalender ein.

Tipp: Übernimm diese Vorgehensweise und überprüfe die Resturlaubstage einmal monatlich.

Strategische Einsatzplanung / Ressourcenmanagement

Prüfe die Verteilung der Aufgaben und die Arbeitsbelastung deines Teams und der einzelnen Teammitglieder unter Berücksichtigung der jeweiligen vertraglichen Arbeitszeit. Kenne die Kapazitäten deines Teams und das prognostizierte Arbeitsvolumen. Bespreche Findings mit deinem HRBP.

Steuere die Ressourcenverteilung aktiv bei Kapazitätsschwankungen und nutze dafür die Flexibilität der Kalendervierteljahresdurchschnitt.

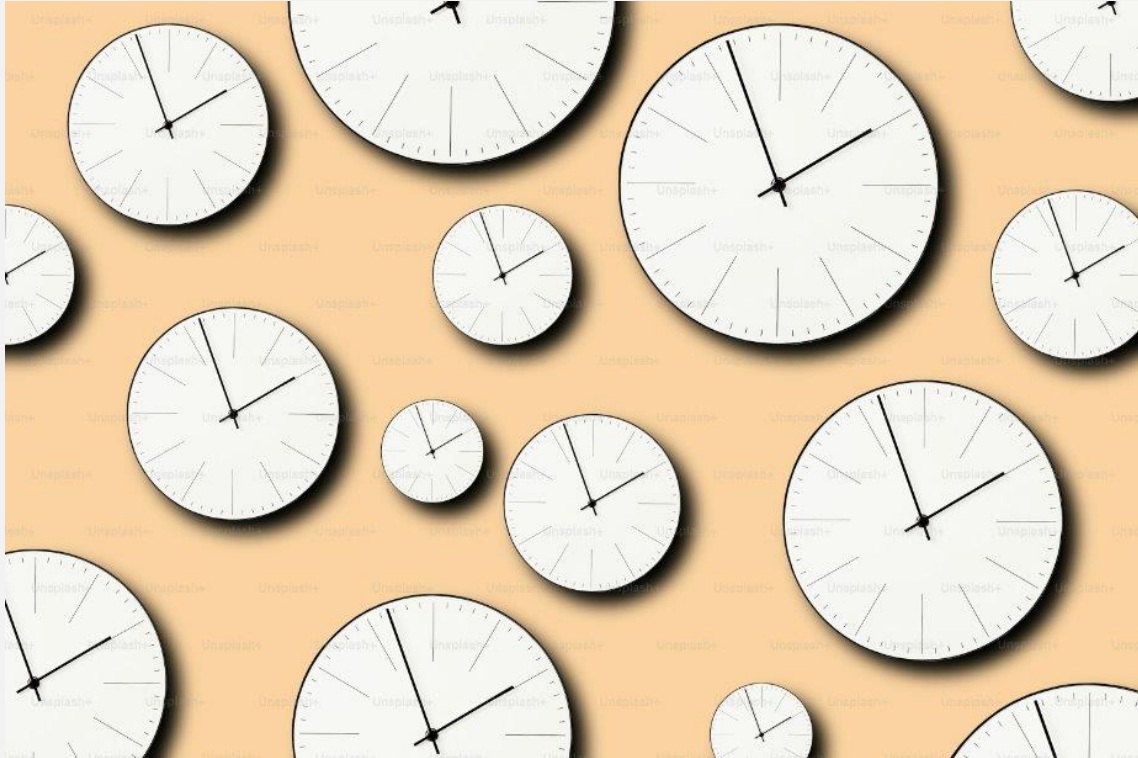
Sicherstellung der Datenqualität

Stell sicher, dass die Daten deiner Mitarbeiter in Zeus X gepflegt und korrekt sind (z.B. hat deine Teilzeitkraft die korrekten Arbeitstage und Arbeitsstunden hinterlegt) und achte darauf, dass deine Mitarbeiter ihre Arbeitszeit tagesaktuell / umgehend erfassen – nicht rückwirkend über sog. Buchungskorrekturen.

Sei Vorbild

Achte darauf, eine gesunde Work-Life-Balance vorzuleben, um das Wohlbefinden deines Teams zu fördern.

Welche Aufgaben hat der Mitarbeiter?



Erfassung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und Pausen im jeweils aktuellen Zeiterfassungstool täglich und umgehend via Webservice.

(Bei Buchungen via Webservice erhält der Mitarbeiter eine Gutschrift über 5 Minuten (sog. Rüstzeit)).



Planung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit in Abstimmung mit ihrer Führungskraft unter Berücksichtigung, dass das Zeitkonto zum Ende des Quartals den Regelungen der Richtlinie entspricht.



Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes insb. Pausen, Höchstarbeitszeit und Ruhezeit.

1

Gesetzliche Grundlagen

2

CGM-Richtlinie zu Mehrarbeit/
Überstunden für Deutschland 2.0

3

Bedeutung und Rolle der
Führungskraft

4

HR-Prozesse

5

Q&A Session (optional)



Arbeitszeitgesetzverstöße

Eskalationsstufen



Halbjährliches
Reporting an
Geschäftsführer

(Verantwortlich: HRBP)

Krankmeldeprozess

Erfassung von Krankheitstagen

(1) Krank **ohne** Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

- Eigenständige Erfassung in ZEUS X durch den / die Mitarbeiter*in
- Antrag Fehlzeit mit Typ „Krank ohne AU“
- Ersetzt nicht die persönliche Benachrichtigung der Führungskraft

(2) Krank **mit** Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (3) Kind krank **mit** Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

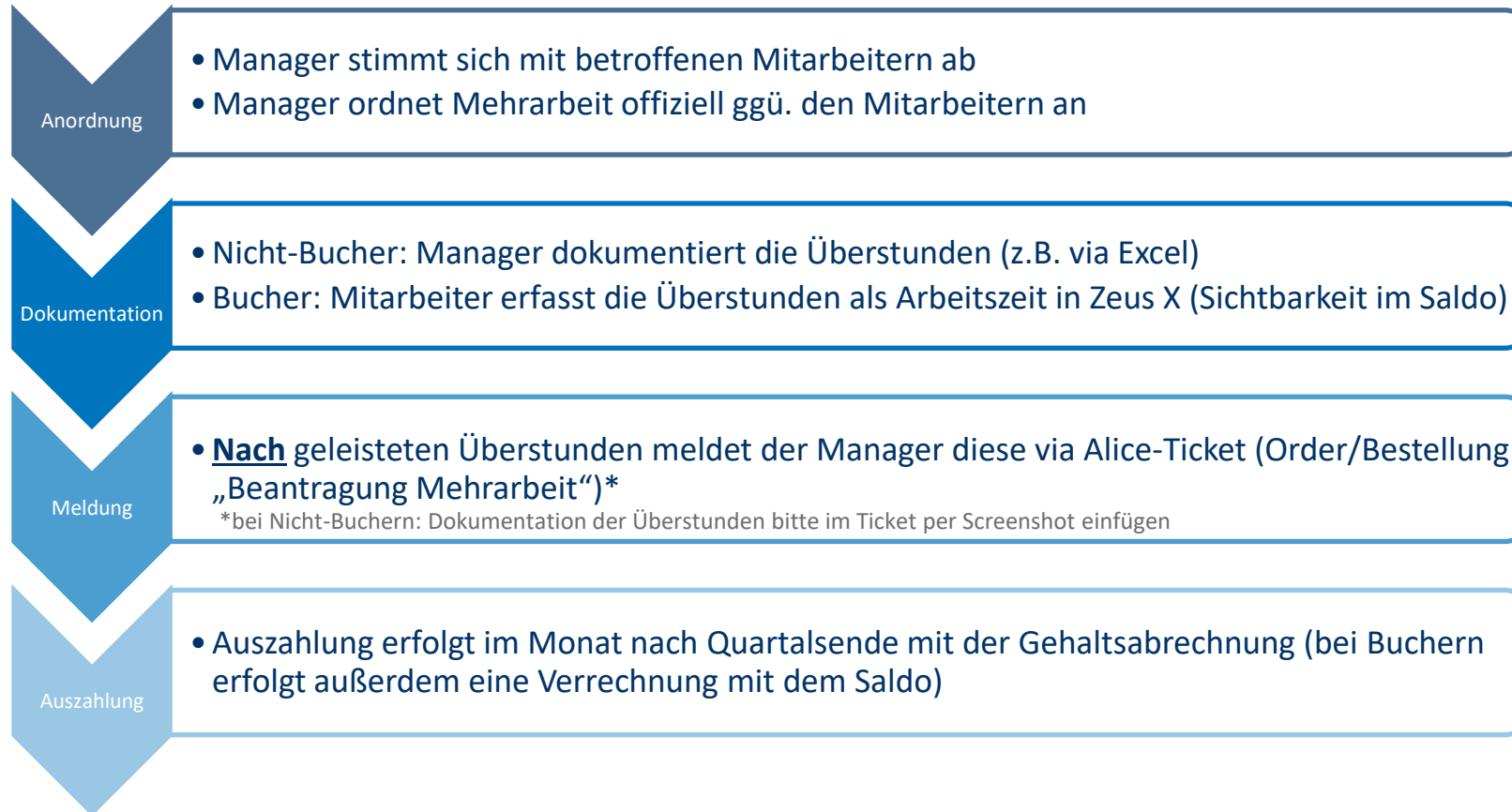
- Einreichung via CGM Alice Ticketsystem
- Erfassung in ZEUS X durch Group HR
- Hinweis: auch bei eAU ist das Einreichen der Krankmeldung via Alice Ticket zwingend notwendig.



Link Confluence: [Krankmeldeprozess - CGM Group HR - CGM Confluence](#)

Prozess zur Auszahlung von Mehrarbeit/ Überstunden

Quartalsweise Beantragung



Zeus X - Übersicht Benachrichtigungen und Berichte

Übersicht über Benachrichtigungen

- Überschreitung Höchstarbeitszeit (Mitarbeiter und Manager)
- Unterschreitung Ruhezeit (Mitarbeiter und Manager)
-> noch nicht live geschaltet
- Mitteilung über Anträge oder Buchungskorrekturen der direkten Mitarbeiter (Manager)
- Genehmigung oder Ablehnung eines Antrages oder Buchungskorrektur (Mitarbeiter)

Übersicht über Berichte

- Überstundenliste Vortag: Zeigt dein Zeitsaldo bis zum Vortag
- Monatsjournale: Übersicht deiner Arbeitszeitdokumentation pro Monat
- Abweichungsliste: Sollten Buchungen inkonsistent sein, so werden sie hier aufgeführt (z. B. Buchung fehlt, unentschuldigt abwesend).
- Summen geleistete Zeiten: Übersicht von Monatssummen (Arbeitszeit und Fehlzeiten); relevant für Reportings
- Urlaubsübersicht: Übersicht des Urlaubsanspruches

EURE FRAGEN

